

1506747-86.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078110/2020 - 46º D.P. PERUS, 10686714 - 46º D.P. PERUS, 1122/20/346 - 46º D.P.

PERUS, 2078110 - 46º D.P. PERUS, 1122/20/346 - 46º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506747-86.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506747-86.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2078110/2020 - 46º D.P. PERUS, 10686714 - 46º D.P. PERUS, 1122/20/346 - 46º D.P.

PERUS, 2078110 - 46º D.P. PERUS, 1122/20/346 - 46º D.P. PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON PEDROSO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

WELINGTON PEDROSO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 23 de março de 2020, nas circunstâncias descritas na denúncia, teria sido surpreendido quando trazia consigo 175 (cento e setenta e cinco) invólucros de cocaína, 80 (oitenta) pedras de "crack"

e 71 (setenta e um) papelotes de "maconha", drogas estas destinadas à traficância. Recebida a denúncia em 28/04/2020, o réu foi inicialmente citado por edital; apresentando-se posteriormente, houve citação pessoal; após defesa preliminar, o recebimento foi ratificado.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em debates, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, por carência de provas, e no mérito pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e pela mitigação dos rigores da pena.

É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

Procede a pretensão punitiva.

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos e do dinheiro encontrados em poder do réu.

Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

A autoria é certa.

Silente em fase policial, em Juízo o réu trouxe confissão plena.

Pois bem, veja-se que a admissão do acusado acerca da posse das porções de tóxicos está, nesse passo, acorde à palavra de ambos os policiais civis, com destaque para o depoimento do policial Cláudio, que se recordou de maiores detalhes da abordagem. O réu, como narrou Cláudio (e, de forma menos detalhada, seu colega Thales, lembrando-se que se trata de ocorrência datada de mais de dois anos), estava postado no local conhecido como ponto de tráfico, e tinha em mãos uma sacola, em cujo interior estavam as porções de drogas.

Especialmente diante da admissão de posse das drogas, nada há nos autos a desmerecer os depoimentos dos policiais, que, de resto, sequer conheciam o réu e não teriam motivos concretos para acusa-lo falsamente. Os depoimentos, ademais, são unívocos, firmes e sem contradições ou titubeios.

Diante da segurança da prova oral, corroborada pela confissão judicial do réu e pela própria prova de materialidade, a condenação é de rigor, evidenciando-se que o réu tinha consigo aquelas dezenas de porções de drogas para revenda, mostrando-se despicienda a prova de atos típicos de entrega ou venda dos entorpecentes (os quais, aliás, implicam em outras das condutas típicas previstas no artigo 33, da Lei de Tóxicos, e não àquela irrogada pela denúncia).

Mais a mais, o réu jamais sustentou que as mais de 150 porções de drogas se destinassem a seu uso pessoal.

Passo à dosagem das penas.

As circunstâncias judiciais objetivas não revelam dolo acima do mínimo exigido pelo tipo penal, pelo que fixo ao réu a pena-base mínima de CINCO ANOS DE RECLUSÃO, mais QUINHENTOS DIAS-MULTA.

Na segunda fase, sem agravantes, a reprimenda é mantida no piso, eis que eventuais atenuantes não a podem reduzir aquém do mínimo. Orientação já pacificada pela Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, entendo que, face às circunstâncias do fato, sem provas que permitam desmentir a alegação do acusado quanto a ser jejuno na traficância, cabível a redução preconizada pelo artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos, pois não há provas de dedicação a atividades criminosas.

Favoráveis as circunstâncias, aplico a redução de 2/3, tornando as penas definitivas em UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA.

Diante da orientação jurisprudencial que já se solidifica nos Tribunais Superiores, inclusive com recente precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal pelo afastamento do caráter hediondo do chamado tráfico privilegiado, este Juízo considera que não se justifica insistir, de forma indiscriminada, na aplicação da Lei 8072/90 para justificar regime gravoso ao réu que faz jus à aplicação da

reduzidora do artigo 33, § 4º., da Lei de Tóxicos.

Fixo, assim, regime inicial aberto, com substituição da pena ergastular por duas restritivas de direitos, a saber: prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consistente na proibição de frequentar bailes, "pancadões", festividades públicas de rua, shows, boates, estabelecimentos de dança, prostíbulos e locais semelhantes, onde há maior demanda por entorpecentes.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, à míngua de dados que permitam aferir eventual situação econômica mais abastada do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública contra WELINGTON PEDROSO, tendo o réu como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. seu § 4º., da Lei nº. 11.343/06, CONDENANDO-O, em consequência, às penas de UM ANO E OITO MESES DE RECLUSÃO, mais o pagamento de CENTO E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, cumprindo a pena corporal inicialmente em regime ABERTO. Presentes os requisitos legais, SUBSTITUO a pena ergastular por prestação de serviços comunitários e interdição temporária de direitos, consoante acima estipulado. Fixo o valor de cada dia-multa no valor mínimo aplicável, atualizado segundo os critérios legais.

Faculto recurso em liberdade, frente à substituição da pena.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Isento de custas, assistido o réu pela Defensoria Pública.

Autorizo, ao trânsito em julgado, a destruição das amostras de entorpecentes restantes, oficiando-se.

Decreto a perda do dinheiro apreendido, produto da traficância. Ao trânsito em julgado, promova-se a transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA